

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية عين الدفلى — بلدية بومدفع

جمعية بصمة الثقافية الشبابية

جمعية ثقافية شبابية — مستقلة، غير حزبية، غير ربحية

القانون الأساسي

نسخة 2025

حرر بومدفع في: 2025/08/25

الجمعية الثقافية الشبابية بصمة



بلدية بومدفع

الباب الأول

التسمية، الهدف، المدة والطابع

المادة 1 — التسمية

تُنشأ جمعية غير ربحية تسمى: جمعية بصمة الثقافية الشبابية.

المادة 2 — المقر

يقع المقر الرئيسي للجمعية في: مكتبة بلدية بومدفع، ولاية عين الدفلى. ويجوز نقل المقر بقرار من الجمعية العامة المؤخذ بأغلبية بسيطة، ويُعمل بهذا التغيير بعد إبلاغ الجهات الإدارية المختصة.

المادة 3 — المدة

مدة الجمعية غير محددة.

المادة 4 — الطابع

الجمعية ذات طابع ثقافي شبابي، مستقلة وغير حزبية وغير ربحية.



الباب الثاني

الأهداف والوسائل

المادة 5 — الأهداف

تهدف الجمعية إلى:

1. نشر الثقافة وترسيخ القيم الإيجابية لدى الشباب.
2. تنظيم ورشات، ندوات، أمسيات أدبية وفنية وفكرية.
3. تشجيع المواهب الشابة في الأدب، المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية، والإبداع الرقمي.
4. المساهمة في تكوين وتدريب الشباب على المهارات الحياتية، القيادة والعمل التطوعي.
5. تعزيز قيم المواطنة والتضامن والمسؤولية الاجتماعية.
6. إحياء التراث الثقافي المحلي والتعريف به.
7. إبرام شراكات مع المؤسسات التربوية والجامعات والمراكز الثقافية.
8. المشاركة في الملتقيات والمهرجانات الثقافية محليا ووطنيا ودوليا.
9. إنشاء فضاءات للإبداع والقراءة ومكتبات أو أركان ثقافية متنقلة.
10. استخدام الوسائل الرقمية لإنتاج ونشر محتوى تعليمي وثقافي.
11. تنظيم رحلات سياحية واستكشافية مبرمجة ومسددة التكاليف أو مجانية تهدف للتعرف على التراث الطبيعي والتاريخي والثقافي.
12. إقامة دورات تعليمية وتقوية دروس لفائدة التلاميذ في الأطوار الثلاثة (ابتدائي — متوسط — ثانوي) تماشيا مع المنظومة التربوية، بهدف دعم التحصيل الدراسي.
13. إطلاق حملات توعوية وتحسيسية في مجالات الصحة، البيئة، الثقافة الرقمية وغيرها.
14. دعم المبادرات الشبابية في مجالات الابتكار الاجتماعي والتقني.

المادة 6 — الوسائل

- لتحقيق أهدافها تستعمل الجمعية الوسائل التالية:
- تنظم أنشطة ولقاءات وبرامج تكوينية ودورات ومدارس صيفية أو شتوية.
 - تنظيم معارض وأسواق ومهرجانات ورياضات ثقافية.
 - إصدار مطبوعات، نشرات، مواقع إلكترونية ومحتويات رقمية.
 - جمع التبرعات والهبات المسموح بها قانونياً.
 - التعاون مع مؤسسات محلية وجهات حكومية وغير حكومية داخل الوطن وخارجه بعد الاحترام التام للأحكام القانونية.

الباب الثالث

العضوية

المادة 7 — أصناف العضوية

تنقسم عضوية الجمعية إلى:

- أ. أعضاء مؤسسون: هم الأشخاص الذين وقعوا على محضر التأسيس.
- ب. أعضاء عاملون (ناشطون): الذين يشاركون بانتظام في أنشطة الجمعية ويتمتعون بحقوق كاملة (تصويت وترشح).
- ج. أعضاء منتسبون: يساهمون في دعم الجمعية مادياً أو معنوياً دون حق التصويت والترشح.
- د. أعضاء شرفيون: يمنح هذا الصنف للأشخاص الذين قدموا خدمات مميزة للجمعية أو للأهداف التي تعمل من أجلها.

المادة 8 — شروط الانخراط

1. أن يكون المترشح متمتعاً بالجنسية الجزائرية (أو وفق ما تقره الجمعية بالنسبة للأعضاء المنتسبين).
2. ألا يقل عمره عن 18 سنة لعضوية الفاعلين.
3. توقيع طلب الانخراط وملء استمارة الانخراط المعتمدة.
4. الالتزام بالقانون الأساسي والقانون الداخلي ودفع الاشتراكات عند الاقتضاء.

المادة 9 — اكتساب العضوية

تُكسب العضوية بقبول طلب الانخراط من قبل المكتب التنفيذي أو اللجنة المختصة لذلك، ويتم إعلام المترشح كتابياً أو إلكترونياً.

المادة 10 — حقوق الأعضاء

لكل عضو عامل الحق في:

- حضور اجتماعات الجمعية العامة وجميع أجهزة الجمعية.
- التصويت على القرارات والترشح للمناصب وفق شروط هذا القانون.
- الاطلاع على محاضر الجلسات والتقارير المالية والإدارية.
- التمتع بالخدمات والأنشطة التي تنظمها الجمعية وفق الشروط المحددة.

المادة 11 — واجبات الأعضاء

على الأعضاء الالتزام بـ:

- احترام القانون الأساسي والداخلي وقرارات الأجهزة المنتخبة.
- دفع الاشتراكات المقررة إن وجدت.
- المحافظة على ممتلكات الجمعية وسمعتها.
- المشاركة في الأنشطة والالتزام بأخلاقيات السلوك داخل الجمعية.

المادة 12 — فقدان العضوية

تفقد العضوية في الحالات التالية:

- الاستقالة الكتابية.
- الوفاة.
- الفصل التأديبي وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي.

• الانقطاع عن دفع الاشتراكات لمدة ثلاث أشهر متتالية دون مبرر مقبول.

المادة 13 — بطاقة الانخراط

تُمنح لكل عضو بطاقة انخراط تحمل اسم الجمعية واسم العضو ورقم الانخراط وسنة الانخراط.



الباب الرابع

الأجهزة المسيرة

الفصل الأول: الجمعية العامة

المادة 14 — تعريف الجمعية العامة

هي مجلس كل الأعضاء العاملين الذي يتولى أعلى سلطة في الجمعية.

المادة 15 — اختصاصات الجمعية العامة

1. انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وإقالتهم عند الحاجة.
2. المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي السنويين.
3. المصادقة على القانون الأساسي والقانون الداخلي وتعديلهما.
4. البث النهائي في قضايا الطعن المتعلقة بالعضوية والانضباط.
5. قبول الهبات والوصايا وشروط تقاضيهما.
6. اتخاذ قرار الحل والتصفية وتحديد الهيئة المكلفة بها.
7. تحديد مبالغ الاشتراكات ومراقبة التسيير المالي العام.

المادة 16 — اجتماعات الجمعية العامة

1. تعقد دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، واستثنائية كلما دعت الحاجة.
2. توجه الاستدعاءات كتابياً أو إلكترونياً مرفقة بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوماً.
3. لا تصح مداوالات الجمعية العامة في الدورة الأولى إلا بحضور نصاب يُحدد في القانون الداخلي. إذا لم يكتمل النصاب تعقد دورة ثانية بعد مدة لا تقل عن سبعة (7) أيام ولا تزيد عن ثلاثين (30) يوماً، وتُعقد الجلسة الثانية صالحة مهما كان عدد الحضور ما لم ينص القانون الداخلي على خلاف ذلك.
4. تُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين، ما عدا التعديلات على القانون الأساسي وقرار الحل التي تُتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو وفقاً لما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 17 — المحاضر

تُحرر محاضر جميع دورات الجمعية العامة وتوقع من قبل الرئيس والكاتب العام، وتُسجل في سجل خاص بالمداوالات.

الفصل الثاني: المكتب التنفيذي

المادة 18 — تركيبة المكتب التنفيذي

يتكون المكتب التنفيذي من:

- الرئيس.
- نائب الرئيس 01.
- نائب الرئيس 02.
- الكاتب العام.
- نائب الكاتب العام.
- أمين المال.
- نائب أمين المال.

• 3 أعضاء مساعدين.

المادة 19 — مدة العهدة والانتخاب

مدة العهدة سنتان قابلة للتجديد. تُنتخب أجهزة الجمعية وفق مقتضيات القانون الداخلي.

المادة 20 — اختصاصات المكتب التنفيذي

1. تفسير الشؤون اليومية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
2. إعداد الميزانية والبرامج والتقارير الدورية.
3. إعداد مشروع النظام الداخلي ومباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية لتسيير الجمعية.
4. تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية وتوقيع الاتفاقيات البسيطة داخل حدود التفويض الممنوح له.
5. تحديد مفوضي التوقيع على الحساب البنكي وسندات النفقة وفق ما تقره الجمعية العامة.

المادة 21 — اجتماعات المكتب التنفيذي

1. يجتمع المكتب على الأقل مرة في الشهر بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه.
2. تكون قراراته صالحة بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل الثالث: اللجان

المادة 22 — اللجان الدائمة والمؤقتة

يمكن للمكتب التنفيذي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة (مثل: لجنة الإعلام، لجنة الأنشطة، لجنة الانخراطات، لجنة المالية، لجنة التكوين، لجنة الرحلات، لجنة الانضباط) وتحديد مهامها وعدد أعضائها.

الفصل الرابع: المجلس التأديبي

المادة 23 — تشكيل المجلس التأديبي

يُنشأ مجلس تأديبي مستقل يتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء غير متورطين في النزاع، يتم تعيينهم بمقتضى قرار من الجمعية العامة أو المكتب التنفيذي إذا نص القانون الداخلي على ذلك.

المادة 24 — إجراءات المجلس التأديبي

1. تُحال الشكاوى أو المخالفات إلى المجلس التأديبي كتابةً.
2. يتم إعلام المعني بالأمر بمضمون الشكاوى والحقوق الممنوحة له للدفاع عن نفسه.
3. يلتزم المجلس بإجراء التحقيق خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإحالة، ويمكنه طلب إمهال أو جمع معطيات إضافية.
4. تُتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء، ويجوز للمجلس توقيع عقوبات تراوح بين إنذار كتابي وفرض غرامة أو الفصل النهائي وفق درجات العقوبات المحددة في القانون الداخلي.

المادة 25 — الطعن في قرارات الانضباط

يحق للمعني بالطعن في قرار المجلس التأديبي أمام الجمعية العامة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُنبت في الطعن في الدورة العادية أو الاستثنائية التالية.

الباب الخامس

النظام المالي والممتلكات

المادة 26 — الموارد

تتكون موارد الجمعية من:

1. اشتراكات الأعضاء.
2. هبات وتبرعات وميراثات بشرط قبولها وعدم مخالفتها للأهداف.
3. إعانات من الدولة والجماعات المحلية كلما أمكن.
4. مبيعات أنشطة الجمعية (كتب، مطبوعات، منتجات ثقافية).
5. عائدات تنظيم أنشطة مدفوعة، ورشات تكوينية، ودورات.
6. أي مصدر آخر قانوني تتفق عليه الجمعية.

المادة 27 — الحساب البنكي والتسيير

1. تُودع موارد الجمعية في حساب بنكي باسم الجمعية، ولا يجوز للأعضاء التصرف فيه إلا بمقتضى تفويض موقع من قبل الأشخاص المخولين.
2. يُخول توقيع الشيكات وسحب الأموال من الحساب بنحو مشترك بين رئيس الجمعية وأمين المال، أو وفق التفويض الذي تقرره الجمعية العامة.

المادة 28 — المحاسبة والشفافية

1. تلتزم الجمعية بمسك سجلات محاسبية ومنجزات مالية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.
2. يُعرض الحساب المالي السنوي للتدقيق والمصادقة من قبل الجمعية العامة.

المادة 29 — الممتلكات

تُعد ممتلكات الجمعية منقولة أو عقارية وتُسجل وتُحفظ جردها وتوضع في ملفات محاسبية قانونية، ولا يجوز التصرف فيها إلا بقرار من الجمعية العامة وفق الشروط القانونية.

المادة 30 — التمويل الخارجي

لا يمكن تلقي تمويل من منظمات أجنبية أو تعاون خارجي إلا بعد موافقة مسبقة من السلطات المختصة وبما يتوافق مع التشريع الجاري.

الباب السادس

الانضباط والإجراءات التأديبية

المادة 31 — المبادئ العامة

تسعى الجمعية إلى الحلول الإصلاحية قبل العقابية، وتلتزم بمبادئ العدالة والإنصاف وحق الدفاع.

المادة 32 — المخالفات

تُعتبر مخالفات تأديبية كل سلوك من شأنه الإخلال بواجبات العضوية أو المساس بسمعة الجمعية أو تعطيل نشاطها أو اختلاس أموالها.

المادة 33 — العقوبات التأديبية

تُطبق العقوبات بشكل تدريجي كما يلي:

1. إنذار شفهي.
2. إنذار كتابي.
3. تعليق مؤقت للعضوية (لا يتجاوز ثلاثة أشهر إلا بقرار خاص).
4. غرامة مالية محددة في القانون الداخلي.
5. الفصل النهائي من الجمعية.

المادة 34 — إجراءات التحقيق

1. يُودع شكاية كتابية لدى المكتب التنفيذي أو المجلس التأديبي.
2. يُخطر المعني بالأمر كتابياً بمضمون الشكوى ومدة الرد والدفاع.
3. يجري استدعاء الشهود وجمع الأدلة اللازمة.
4. خلال مدة التحقيق يُمكن اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة كتعليق المشاركة في أعمال الجمعية إلى حين البت.

المادة 35 — التبليغ وتنفيذ العقوبات

يبلغ المتضرر بقرار المجلس التأديبي كتابياً مع بيان أسباب القرار وحقوق الطعن، ويُنفذ القرار بعد انقضاء أجل الطعن أو بعد البت في الطعن.

الباب السابع

تعديل القانون الأساسي

المادة 36 — كيفية التعديل

يُعدّل هذا القانون بقرار من الجمعية العامة المتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين قانونياً، وإذا اقتضت الضرورة يُحدد القانون الداخلي نسبة أغلبية أعلى لبعض البنود.

المادة 37 — الإعلام الإداري

يُعلم المكتب التنفيذي السلطة الإدارية المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي أو على تشكيلة الأجهزة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اتخاذ القرار.



الباب الثامن

حل الجمعية والتصفية

المادة 38 — قرار الحل

يُتخذ قرار حل الجمعية بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الحاضرين أو وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 39 — التصفية

في حالة حل الجمعية تُنقل ممتلكاتها إلى جمعية ذات طابع مماثل أو إلى مؤسسة عمومية بموجب قرار الجمعية العامة وبعد موافقة السلطات المختصة، وتعين الجمعية العامة لجنة للتصفية تحدد مهامها وصلاحياتها.



الباب التاسع أحكام ختامية

المادة 40 — السريان

يُعمل بهذا القانون ابتداءً من تاريخ المصادقة عليه من قبل الجمعية التأسيسية وإيداعه لدى السلطة الإدارية المختصة.

المادة 41 — النسخ

يُعد هذا القانون في نسخ أصلية تُوقع من قبل الرئيس والكاتب العام، وتودع نسخة لدى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية المختصة.

المادة 42 — النقص والتفسير

كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون يُرجع إلى ما يقضي به القانون رقم 06-12 والنظام الداخلي للجمعية.

